

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE FAJARDO

JUNTA DE PLANIFICACIÓN Parte Demandante	CIVIL NÚM.
vs.	SOBRE: INJUNCTION, CONSTRUCCIÓN
ANDRÉ JULIÁN GARCÍA URQUIZA	SIN PERMISO
Y/O LUIS BENABE CLASS	RE: QUERELLA NÚM. 2022-SRQ-012134
Parte Demandada	

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente, EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

I. LAS PARTES

1. La Parte Demandante es la Junta de Planificación del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, “la Junta”), cuya dirección física es: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico 00912; su dirección postal: Po Box 41119, Santurce, Puerto Rico 00940-1119; y su número de teléfono: (787)-723-6200.
2. La Parte Demandada es el Sr. André Julián García Urquiza, cuya dirección postal y física, por información o creencia es: Urb. Río Grande Estates V23, Río Grande, Puerto Rico 00745; su correo electrónico: urquizajulian1111@gmail.com; y su número de teléfono: (707)- 280-1735.
3. La Parte Codemandada es el Sr. Luis Benabe Class, cuya dirección postal, por información o creencia es: Urb. Brisas del Mar, ED28 Calle E4, Luquillo, Puerto Rico 00773, y su número de teléfono se desconoce.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

4. El Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, tiene jurisdicción y competencia en este caso ya que la propiedad objeto del presente auto, sita en la Urb. Vilomar, Solar 101, Luquillo, Puerto Rico 00773. Artículo 5.003 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. § 25c, según enmendada, y por la Regla 3.3 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 3.3.

5. El trámite administrativo que encauzó al presente recurso fue promovido en virtud de la autoridad conferida a la Junta mediante la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (Ley Núm. 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 *et seq.*
6. En específico, los Arts. 14.6 y 14.7 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. §§ 9024(e) y 9024(f), autorizan a la Junta a atender e investigar aquellas querellas presentadas por (i) cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, en representación del interés público, o (ii) una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario, o que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, cuyo interés personal podría verse afectado.
7. De igual forma, el Art 14.5(f)(g) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024d, faculta a la Junta a expedir órdenes de cese y desista o de paralización inmediata, y/o de mostrar causa para lograr los propósitos de los Estatutos Aplicables.
8. Asimismo, los Arts. 14.5, *supra*, y 14.8, 23 L.P.R.A. § 9024g, de la referida ley facultan a este organismo a imponer multas administrativas por infracciones a los estatutos aplicables o por incumplimiento con las órdenes, permisos o condiciones de permisos expedidos al amparo de tales estatutos.
9. El recurso de epígrafe se presenta de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, mejor conocida como la *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm. 75), 23 L.P.R.A. § 62 *et seq.*, y los reglamentos promulgados en virtud de éstas.
10. El artículo 11(2) de la Ley Núm. 75, 23 L.P.R.A. § 62(j), le otorga a la Junta la facultad de: “[d]emandar y comparecer ante todos los tribunales de justicia”.
11. Asimismo, el Artículo 14.1 de la Núm. Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, dispone que:

La Junta de Planificación...podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) **la demolición de obras construidas, que al momento**

de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con un permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado. (Énfasis nuestro)

III. ALEGACIONES

12. La propiedad objeto del presente recurso ubica en la Urb. Vilomar, Solar 101, Luquillo, Puerto Rico 00773 y está identificada con el siguiente número de catastro/parcela: 092-075-030-03 (la “propiedad querellada”).
13. El pasado 22 de noviembre de 2022, se presentó una solicitud de radicación de querella a través del Sistema Unificado de Información *Single Business Portal* (“SBP”) a la que se le asignó el núm. 2022-SRQ-012134, alegando que en la propiedad querellada se estaban realizando obras de construcción sin contar con los debidos permisos y se había instalado un vagón tipo vivienda a ser utilizado como “AirBnB”.
14. Consecutivamente, se presentó una segunda querella a través del SBP a la que se le asignó el núm. 2022-SRQ-012163. Debido a que las alegaciones versaban sobre los mismos hechos, ambas querellas fueron consolidadas para ser atendidas bajo la núm. 2022-SRQ-012134
15. El 1ro de mayo de 2023, la Sra. Abneris Cruz Moya, inspectora de la Junta, realizó una inspección ocular en la propiedad querellada. Al momento de la inspección no se encontraba nadie en la propiedad por lo que el personal de la Junta tomó fotos desde la vía pública y dejó una notificación de visita de inspección en el portón de entrada.
16. Según el informe de investigación, durante la inspección se pudo observar la construcción de una estructura residencial en hormigón y bloques de aproximadamente 29 pies de largo x 9 pies de ancho.
17. Además, se observó la construcción de un techo en zinc (“galvalum”) sobre la estructura residencial, con medidas aproximadas de 22 pies de largo x 30 pies de ancho y un vagón (contendor) de aproximadamente 8 pies de ancho, 9 pies de alto y 20 pies de largo, ubicado en el patio lateral derecho de la propiedad.
18. Por consiguiente, el 18 de octubre de 2023, la Junta emitió una *Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* señalando la ausencia de permiso de construcción para la

estructura residencial en hormigón y bloques; el techo en zinc; y la instalación del vagón.

19. En dicha Notificación se le concedió un término de veinte (20) días al Sr. Orlando Colón González, quien figuraba como dueño de la propiedad en el portal del CRIM, para que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa por la cantidad de mil novecientos cuarenta y cinco dólares con ochenta centavos (\$1,945.80) por incurrir en las violaciones antes mencionadas.
20. El término provisto por la Junta transcurrió sin que la Orden de Mostrar Causa fuera contestada y/o impugnada.
21. Posteriormente, se presentaron alegaciones ante la Junta sobre construcciones adicionales en la propiedad querellada.
22. El 15 de septiembre de 2024, el inspector Carlos Sánchez realizó una reinspección en la propiedad para investigar dichas alegaciones.
23. Según el informe de investigación, al llegar al lugar se observó que el solar estaba dividido en dos áreas identificadas como "Tiny Home 1" y "Tiny Home 2", ambas destinadas para alquiler a corto plazo a través de la plataforma "AirBnB".
24. El personal de la Junta contactó vía telefónica al Sr. André García Urquiza, quien se identificó como el encargado de manejar los alquileres mediante dicha plataforma y quien identificó como dueño de la propiedad al Sr. Luis Benabe Class.
25. Asimismo, el Sr. García Urquiza autorizó la inspección ocular y le brindó al inspector Sánchez los códigos de acceso a la propiedad para tales fines.
26. De acuerdo con el informe de la reinspección realizada, el inspector encontró que las violaciones observadas en la inspección anterior prevalecían.
27. En los sistemas de la agencia no se encontró permiso de construcción aprobado para el vagón y una terraza abierta sobre el mismo, la estructura en bloques y hormigón armado, y el techo en zinc.
28. Por ende, el 13 de noviembre de 2024, la Junta emitió una *Segunda Notificación de Hallazgos y Orden de Mostrar Causa* concediéndole a la Parte Querellada un término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía imponérsele una multa

de mil novecientos cuarenta y cinco dólares con ochenta centavos (\$1,945.80) por las infracciones incurridas.

29. Además, se le advirtió que para cumplir con la Orden debía: presentar evidencia del permiso requerido; presentar evidencia de haber eliminado las violaciones; presentar evidencia impugnando los hallazgos y conclusiones, y fundamentando las defensas; presentar evidencia del pago de cualquier multa emitida previo a la fecha de la notificación, y/o solicitar una vista administrativa según dispuesto en el Reglamento Conjunto vigente, dentro del término establecido.
30. La notificación fue dirigida al Querellado original y antiguo dueño, el Sr. Orlando Colón González, y al Sr. André García Urquiza, encargado de la operación comercial en la propiedad. Igualmente, se notificó al Sr. Luis Benabe Class como parte con interés, por haber sido identificado por el Sr. García Urquiza como el dueño actual de la propiedad.
31. El 22 de noviembre de 2024, la Junta recibió una comunicación del Sr. Colón González informando que vendió la propiedad objeto de controversia hacía unos quince (15) años, y que no tenía conocimiento ni participación de lo que sucedía en la misma. Anejó copia de la escritura de compraventa para sustentar lo informado.
32. En virtud de lo anterior, y basado en la información recopilada durante la reinspección de la propiedad, el 13 de diciembre de 2024 la Junta emitió una *Resolución* dejando sin efecto la acción en contra del Sr. Colón González, y determinando que el procedimiento administrativo de la querella continuaría en contra del Sr. García Urquiza, y el Sr. Benabe Class como parte con interés.
33. De igual modo, la Junta concedió un término de treinta (30) días a la Parte Demandada para que sometiera copia del permiso de construcción aprobado o evidencia de la eliminación de los hallazgos notificados
34. El término concedido transcurrió sin que la Parte Demandada contestara la Orden de Mostrar Causa o presentara la evidencia requerida.
35. En los sistemas de la agencia no se encontró evidencia de permiso aprobado, ni de trámites activos para legalizar las obras de construcción.

36. Tampoco se recibió comunicación alguna de la Parte Demandada en torno a las diligencias realizadas para resolver el asunto en cuestión.
37. Consecuentemente, el 4 de febrero de 2025, la Junta emitió una *Resolución Final* imponiendo la multa apercibida en la Orden de Mostrar Causa.
38. De igual modo, la Junta apercibió que podía acudir al Tribunal de Primera Instancia a solicitar una Orden Judicial para que se ordenara la demolición de las obras ilegalmente construidas y el cobro de la multa impuesta.
39. Los términos de revisión transcurrieron sin que la Parte Demandada recurriera de la *Resolución* notificada por la Junta, por lo que la misma advino final y firme.
40. Evaluada la relación de hechos y los estatutos legales aplicables, queda establecido que la Parte Demandada violentó las disposiciones del Art. 9.12 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, y las Reglas 1.6.7 y 3.2.1 del Reglamento Conjunto 2020, vigente al momento de los hechos, y del Reglamento Conjunto 2023.
41. El artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9019k, dispone en lo pertinente, lo siguiente:
- Todo uso, construcción o reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), los municipios autónomos con jerarquías de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.
42. Tanto la Regla 1.6.7 del Reglamento Conjunto 2020, como la del Reglamento Conjunto 2023, vigente actualmente, prohíben expresamente realizar actividad alguna de desarrollo o de uso del terreno, en cualquier propiedad bajo la jurisdicción de este Reglamento, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGPe, los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.
43. Asimismo, la Regla 3.2.1 del Reglamento Conjunto, *supra*, establece que:
- a. Se presentará una solicitud de Permiso de Construcción para toda obra que contemple una (1) o más de las siguientes actividades:
 1. Construcción
 2. Reconstrucción
 3. Remodelación
 4. Demolición

5. Obras de urbanización
6. Restauración
7. Rehabilitación
8. Ampliación
9. Alteración

44. Al día de hoy, la Parte Demandada no ha presentado evidencia de haber obtenido los permisos requeridos, ni de haber eliminado las violaciones señaladas en la Orden de Mostrar Causa.

45. Tampoco surge del expediente administrativo que haya emitido el pago de la multa impuesta durante el trámite de la querella 2022-SRQ-012134.

46. Al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, la Junta de Planificación tiene la facultad para solicitar a este Honorable Tribunal que le ordene a la Parte Demandada pagar la multa administrativa impuesta y demoler las obras ilícitamente construidas en la propiedad objeto del pleito.

POR TODO LO CUAL, la Parte Demandante muy respetuosamente solicita a este Honorable Tribunal que conceda este recurso de manera permanente a favor de la Junta de Planificación y en los siguientes términos:

1. Ordenando a la Parte Demandada a demoler las obras ilícitamente construidas;
2. Ordenando el pago de mil novecientos cuarenta y cinco dólares con ochenta centavos (\$1,945.80) por concepto de la multa impuesta durante el trámite administrativo de la querella 2022-SRQ-012134;
3. Concediendo a la Junta de Planificación los honorarios de abogados incurridos para hacer cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables por la suma de dos mil quinientos dólares (\$2,500.00);
4. Condenando a la Parte Demandada al pago de las costas y gastos adicionalmente incurridos en este litigio;
5. Le conceda a la Parte Demandante cualquier otro remedio que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 2 de julio de 2025.

ERA ADVISORY GROUP, LLC.
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (939) 633-6550

f/Rocío Sáez Mangual
RUA Núm. 21053
rsaez@eragroupllc.com

f/ Isis García Ayuso
RUA Núm. 20404
igarcia@eragroupllc.com

f/ Rodrigo A. Altieri Cartagena
RUA Núm. 20648
raltieri@eragroupllc.com

f/Dana Cabrera Correa
RUA Núm. 20223
dcabrera@eragroupllc.com